

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ; ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE GALICIA DEL MAR, INC.	CIVIL NÚM: PO2025CV00467
Demandantes	SOBRE:
Vs.	SENTENCIA DECLARATORIA; INJUNCTION PERMANENTE
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC.; GALICIAS DEL MAR LLC	
Demandados	

CONTESTACIÓN A SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, por conducto de la representación legal que suscribe, quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- Las alegaciones incluidas en los tres párrafos de sección intitulada “INTRODUCCIÓN” de la Segunda Demanda Enmendada se niegan.
- De las alegaciones 1.1 y 1.2 de la sección “I. BASE JURISDICCIONAL” de la Segunda Demanda Enmendada se admite únicamente el contenido de las disposiciones de legales citadas respecto a la jurisdicción y competencia del Tribunal. Se niega que la parte demandante haya presentado una reclamación válida y que tenga derecho a presentar una causa de acción bajo las disposiciones legales citadas en el párrafo 1.1. Se alega afirmativamente que este Honorable Tribunal no tiene jurisdicción para atender las alegaciones presentadas por la parte demandante toda vez que no han agotado los remedios administrativos que corresponderían a su reclamación.
- La alegación 2.1 de la Segunda Demanda Enmendada se admite toda vez que contiene la información e identificación de la parte demandante.
- De la alegación 2.2 de la Segunda Demanda Enmendada se admite únicamente su primera oración, la cual está relacionada a la información e identificación de la Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. La segunda oración de la alegación 2.2 se niega totalmente.
- De la alegación 2.3 de la Segunda Demanda Enmendada se admite únicamente la existencia de la compañía de responsabilidad limitada de nombre Galicias

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

del Mar CDBG-MIT LLC y que su número telefónico, dirección postal y física son las que surgen del su certificado de organización. Se niega el resto del párrafo 2.3 de la Segunda Demanda Enmendada. La parte demandada compareciente se reserva su derecho a enmendar esta contestación y/o a replicar a cualquier enmienda a la alegación 2.3 anunciada o advertida por la parte demandante.

6. La alegación 2.4 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que contiene información de otra codemandada. En la alternativa, se niega, así como cualquier implicación que pretenda hacerse entre las partes codemandadas. La parte demandada compareciente se reserva su derecho a enmendar esta contestación y/o a replicar a cualquier enmienda a la alegación 2.4 anunciada o advertida por la parte demandante.

7. La alegación 3.1 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega. La parte codemandada compareciente no está relacionada a los permisos de urbanización y construcción sobre el inmueble aludido.

8. La alegación 3.2 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta.

9. La alegación 3.3 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega. La parte codemandada compareciente no está relacionada al otorgamiento de la escritura número 26 a la que hace referencia la alegación 3.3, ni a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

10. La alegación 3.4 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. La parte codemandada compareciente no está relacionada a los permisos allí relacionados. En la alternativa, se admitiría únicamente que la Administración de Reglamentos y Permisos haya emitido los correspondientes permisos para la construcción y desarrollo de la Urbanización Galicia del Mar y el resto de la alegación, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

entre lo alegado y la parte compareciente, se niega.

11. La alegación 3.5 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. La parte codemandada compareciente no está relacionada al otorgamiento de la escritura número 26 a la que hace referencia esta alegación. Tampoco es desarrollador, administrador, constructor, ni sucesor en interés a los que pudiera hacer referencia la alegación. En la alternativa, se niega su contenido, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

12. La alegación 3.6 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Refiérase a la contestación a la alegación 3.5.

13. La alegación 3.7 de la Segunda Demanda Enmendada se niega tal cual redactada. No todas las carreteras y caminos de Puerto Rico aludidas en la alegación pertenecen a los municipios ya que pueden ser privadas.

14. La alegación 3.8 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. No obstante, se aclara que la Ley 21-1987 está derogada.

15. La alegación 3.9 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva toda vez que solo contiene una cita parcial de una disposición legal. De requerirse, se admite únicamente el contenido de la porción de la disposición legal citada. Se niega cualquier parte del párrafo 3.9 que no haya sido expresamente admitido.

16. La alegación 3.10 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Refiérase a la contestación a la alegación 3.5. En la alternativa, se niega la alegación, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

17. La alegación 3.11 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Además, su contenido no constituye una alegación sino una interpretación de la parte demandante de la ley municipal. De

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

requerirse un contestación, se niega.

18. La alegación 3.12 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. La parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés a los que pudiera hacer referencia la alegación. En la alternativa, se niega la alegación, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

19. La alegación 3.13 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador ni sucesor en interés a los que pudiera hacer referencia la alegación. En la alternativa, se niega la alegación, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

20. La alegación 3.14 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicias del Mar. En la alternativa, se niega la alegación, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

21. La alegación 3.15 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicias del Mar. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

22. La alegación 3.16 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Además, su contenido no constituye una

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicia del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

alegación, sino un resumen del reconocimiento de las obligaciones del Municipio de Juana Díaz. De requerirse contestación, se niega.

23. La alegación 3.17 La alegación 3.15 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

24. La alegación 3.18 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

25. La alegación 3.19 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Además, el contenido de la alegación está relacionado a un tercero que no es parte en el pleito. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

26. La alegación 3.20 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente. Se alega afirmativamente que la codemandada compareciente no participó en la preparación del plan no al que se refiere la alegación. Se alega afirmativamente que el contenido de la alegación es totalmente especulativo.

27. La alegación 3.21 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicia del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente. Se reitera y alega afirmativamente que la codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar. Además, alega afirmativamente que el contenido de la alegación es totalmente especulativo.

28. La alegación 3.22 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsive por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente. Se reitera y alega afirmativamente que la codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar. Además, se alega afirmativamente que el contenido de la alegación es totalmente especulativo.

29. La alegación 3.23 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsive por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Además, la alegación se refiere a alegados daños no especificados, supuestamente sufridos por terceros que no son parte del pleito y sobre los cuales la codemandada compareciente no tiene conocimiento. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

30. La alegación 3.24 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsive por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Además, la alegación se refiere a alegadas actuaciones de terceros no especificados y que no son parte en el pleito. Se reitera y alega afirmativamente que la codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

31. La alegación 3.25 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsive por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

entre lo alegado y la parte compareciente. Se alega afirmativamente que el contenido de la alegación es totalmente especulativo.

32. La alegación 3.26 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente. Se alega afirmativamente que el contenido de la alegación es totalmente especulativo.

33. La alegación 3.27 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente. Se alega afirmativamente que el contenido de la alegación es totalmente especulativo.

34. La alegación 3.28 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente. Se alega afirmativamente que el contenido de la alegación no es obvio sino especulativo.

35. La alegación 3.29 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera y alega afirmativamente que la codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicias del Mar. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

36. La alegación 3.30 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

37. La alegación 3.31 de la Segunda Demanda Enmendada no constituye una alegación sino una cita parcial de jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que no requiere alegación responsiva. De requerirse, se admite exclusivamente lo que se refiere a la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada parcialmente en el referido párrafo. Se niega particularmente que la cita incluida en el párrafo 3.31 sostenga o sea fundamento para sostener la infundada causa de acción traída contra la codemandada compareciente.

38. La alegación 3.32 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que se refiere a una cita parcial de jurisprudencia del Tribunal Supremo y una referencia a las solicitudes de remedio de los demandantes. De requerirse, se admite exclusivamente la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada parcialmente en la alegación. Se niega particularmente que la cita incluida en el párrafo 3.32 sostenga o sea fundamento para sostener la infundada causa de acción traída contra la codemandada compareciente o para sostener remedio alguno en contra de esta.

39. La alegación 3.33 de la Segunda Demanda Enmendada en cuanto de las alegaciones en los párrafos previos se niega tal cual redactada. Del contenido de la alegación 3.32 no surge que se cumpla con los requisitos para la expedición de un injunction permanente.

40. El contenido del párrafo 3.34 de la Segunda Demanda Enmendada no constituye una alegación sino citas parciales de jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que no requiere alegación responsiva de la codemandada compareciente. De requerirse, se admite exclusivamente la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada parcialmente en el referido párrafo. Se niega particularmente que la cita incluida en el párrafo 3.34 sostenga o sea fundamento para sostener la infundada causa de acción presentada contra la codemandada compareciente o para sostener remedio alguno contra esta. Se niega particularmente que proceda otorgarse remedio alguno a favor de los demandantes y contra la codemandada compareciente.

41. La alegación 3.35 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicia del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

en interés de la urbanización Galicia del Mar. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente.

42. La alegación 3.36 de la Segunda Demanda Enmendada no requiere alegación responsiva por parte de la codemandada compareciente toda vez que no está dirigida ni contiene información relacionada a esta. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar. En la alternativa, se niega la alegación tal cual redactada, así como, cualquier implicación, relación o imputación que pretenda hacerse entre lo alegado y la parte compareciente. Además, se alega afirmativamente que el mecanismo remedial y profiláctico de la sentencia declaratoria no es el adecuado para resolver controversias entre los demandantes y el tercero o terceros que hayan construido o edificado las calles y sistemas de desagüe/manejo de aguas” de la Urbanización Galicia del Mar. Se alega afirmativamente que surge de las alegaciones de la Segunda Demanda Enmendada que las reclamaciones bajo las cuales los demandantes pretenden obtener un remedio de sentencia declaratoria están prescritas o han caducado, los demandantes no han agotado remedios administrativos y falta parte indispensable para que este Honorable Tribunal pueda dilucidarlas.

43. De la alegación 3.37 de la Segunda Demanda Enmendada se niega la realización de supuestas gestiones por parte de los demandantes respecto a la codemandada compareciente. Se niega que corresponda a la codemandada compareciente “remediar la situación” de construcciones y edificaciones a las que se refiere la Segunda Demanda Enmendada por tratarse de construcciones y edificaciones realizadas por terceros ajenos a la codemandada compareciente, que no se han traído a pleito a pesar de tratarse de partes indispensables para su dilucidación. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar.

44. La alegación 3.38 de la Segunda Demanda Enmendada se niega. Se reitera y alega afirmativamente que la parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicia del Mar, por lo que se niega que la codemandada compareciente haya incurrido en una actitud contumaz o temeraria y, por tanto, se niega que proceda la imposición de suma alguna en concepto

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

de honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1(d) de las de Procedimiento Civil o al amparo de disposición legal alguna. Se alega afirmativamente que ambos demandantes han incurrido en extrema incuria, manos sucias y mala fe en el reclamo de sus alegados derechos y solicitudes de remedio, permitiendo la prescripción y caducidad de sus reclamaciones y omitiendo traer ante este Honorable Tribunal a partes indispensables para la dilucidación de sus reclamos.

Además, la parte demandante incurre en temeridad al insistir en mantener en el pleito a la parte demandada compareciente cuando conoce que esta no es el desarrollador, administrador, constructor ni sucesor en interés de la urbanización Galicias del Mar y que no tiene obligación o responsabilidad alguna relacionada a las alegaciones de la Segunda Demanda Enmendada.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

1. Se incorporan por referencia a las defensas todas las alegaciones afirmativas contenidas en los párrafos incluidos en la sección previa de esta Contestación.
2. Los demandantes no establece los fundamentos adecuados para justificar la reclamación instada.
3. La Segunda Demanda Enmendada no aduce una causa de acción que justifique la concesión de un remedio contra la parte demandada. De la Segunda Demanda Enmendada no surgen hechos para otorgar los remedios solicitados, ni para sostener la causa de acción conforme a derecho. Las alegaciones de la Segunda Demanda Enmendada dejan de exponer hechos específicos que configuren una causa de acción.
4. Los demandantes carecen de legitimación activa para incoar el pleito de epígrafe.
5. No se agotaron remedios administrativos.
6. La Segunda Demanda Enmendada no versa sobre un caso o controversia justiciable.
7. La Segunda Demanda Enmendada está total o parcialmente prescrita.
8. La causa de acción alegada por los demandantes caducó.
9. Las alegaciones de la Segunda Demanda Enmendada se han tornado académicas.
10. La Segunda Demanda Enmendada es incierta y altamente especulativa.
11. Faltan partes indispensables. Si las carreteras y/o accesos pertenecen a un

Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicia del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467

tercero y los residentes de la Urbanización Galicia del Mar se sirven de éstos, conforme a las disposiciones del Artículo 956. Servidumbre de acceso a una red general del Código Civil de PR. (31 L.P.R.A. § 8543)

12. Los demandantes han incurrido en incuria.

13. Los demandantes no han sufrido daño alguno, ni existe daño inminente alguno.

14. Los demandantes cuentan con otros remedios adecuados en ley para evitar los supuestos daños que alegan, por lo que no procede la expedición de un injunction permanente.

15. Los demandantes cuentan con procedimientos administrativos para dilucidar el tipo de alegaciones incluidos en la Segunda Demanda Enmendada, por lo que no procede el recurso de sentencia declaratoria.

16. La codemandada compareciente no es responsable de daño alguno alegado o no alegado por los demandantes. Los daños alegados, si alguno, ha sido autoinfligido por los demandantes.

17. No existe nexo causal entre los daños alegados por los demandantes y actuación alguna de la parte codemandada compareciente.

18. Los daños alegados son inexistentes, exagerados, irreales o irrisorios.

19. Los demandantes acuden al Tribunal con manos sucias y actúan de mala fe.

20. En todo momento la codemandada compareciente ha actuado de buena fe, conforme a derecho y/o la legislación y reglamentación aplicable.

21. Los demandantes están impedidos de incoar la presente acción por sus propios actos u omisiones.

22. Los demandantes no tienen derecho a los remedios solicitados, ni a ningún otro.

23. Toda alegación que no haya sido expresamente aceptada deberá entenderse como negada.

24. La parte codemandada compareciente se reserva el derecho de levantar defensas de hecho y de derecho, según éstas sean conocidas mediante el proceso de descubrimiento de prueba.

25. La parte codemandada compareciente no es el desarrollador, administrador, ni sucesor en interés de la Urbanización Galicia del Mar.

*Municipio de Juana Díaz y otros Vs. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC;
PO2025CV00467*

26. La Segunda Demanda Enmendada resulta frívola e infundada. La parte codemandada compareciente no tiene ni ha tenido obligación alguna con la parte demandante ni ha incurrido en actuación ilegal alguna.

27. La parte demandante ha sido temeraria al presentar la Segunda Demanda Enmendada por lo que procede su desestimación y que se le imponga a la parte demandante el pago de los gastos, costas y honorarios de abogado a favor de la parte demandada. El Tribunal Supremo ha expresado que “el concepto de temeridad es uno amplio. Blás v. Hospital La Guadalupe; 146 D.P.R. 267. La conducta temeraria es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia. A su vez, sujeta a una parte inocente a la ordalía del proceso judicial, exponiéndola a gastos innecesarios y a la contratación de servicios profesionales que afectan su peculio. Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 D.P.R. 713, 718-719 (1987).

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y en su consecuencia declare **NO HA LUGAR** la Segunda Demanda Enmendada en todos sus extremos y se le imponga a la parte demandante el pago a la demandada de todas las costas, gastos y honorarios de abogado por temeridad.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso simultaneo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 12 de noviembre de 2025.

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.

Counselors & Attorneys at Law

P.O Box 191064

San Juan, Puerto Rico 00919-1064

Tel. (787) 925-1471

Fax. (787) 925-1371

Email. mtorres@ttacsp.com

f./ Lcdo. Miguel L. Torres Torres

RÚA 14,645